

MULTAS

El CMT podrá administrativamente cobrar multas al proveedor adjudicado, cuando éste no cumpla con lo estipulado en su oferta y/o cotización y cuyas causas sean imputables a él.

1. PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE MULTAS

N.º	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, el Administrador del Contrato, notificará de ello al proveedor, vía correo electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.
2	A contar del día hábil siguiente de enviado el correo electrónico, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito al Administrador del Contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
3	Vencido el plazo indicado en el punto anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del Administrador del Contrato.
4	Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el CMT tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada del Administrador del Contrato, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor mediante correo electrónico.
5	Notificada la resolución señalada en el punto precedente, el proveedor sancionado pagará la multa aplicada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, mediante transferencia electrónica o depósito bancario a los datos que a continuación se detallan: Titular : Ejército de Chile - Proyectos Rut : 61.101.037-0 Tipo de cuenta : Cuenta Corriente Nº de cuenta : 9490655 Banco : Banco Estado Con todo, este procedimiento, se regirá en conformidad a la Ley N.º 19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”.

2. MULTA POR ATRASO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LO SOLICITADO

Si el proveedor incurre en un atraso en la entrega de lo solicitado, se sancionará dicha falta con una multa equivalente al 8% (ocho por ciento) del monto total neto de lo entregado fuera del plazo, por cada día hábil de atraso hasta que lo solicitado se haya entregado conforme y sin observaciones, entendiendo como fecha de entrega efectiva la registrada en el Acta de Recepción.

La fecha de entrega sólo será válida con la firma del "Acta de Recepción", por tanto, si ésta es rechazada y sobrepasa el plazo estipulado en la oferta, se aplicará la multa antes señalada.

La multa antes señalada para todos los efectos tendrá como límite máximo de aplicación 10 (diez) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha en que los servicios deberían ser entregados, conforme al plazo estipulado en la oferta y/o cotización.

3. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MULTAS

La multa se podrá hacer efectiva sobre los pagos de facturas pendientes.

La fecha de entrega sólo será válida con el acta de recepción, en el que se ingresaran los datos de la Guía de Despacho o Factura correspondiente, entregada por el proveedor al Jefe de comisión del CMT, por tanto, si sobrepasa el plazo estipulado en su oferta, se aplicará la multa antes citada.